

Analysedocument Formulieren & Documenten

PROCES : Bezwaar tegen inningsbesluiten
FDO : BNBA

Versie nummer	Datum	Omschrijving wijziging (incl verwijzing naar CR)	Wie
2.0	09-07-07		RvH
0	26-10-07	- versietabel ingevoegd - bestandsnamen geactualiseerd	RvH

1 Proces

1.1 Korte beschrijving

De volgende typen bezwaarschrift worden onderkend:

1. Bezwaar tegen de kosten van een aanmaning
2. Bezwaar tegen de kosten van een per post betekend dwangbevel
3. Administratief beroep* tegen de kosten van een via de deurwaarder betekend dwangbevel
4. Bezwaar tegen vastgestelde invorderingsrente (gerekend en vergoed) (ook voor Toeslagen)
5. Bezwaar tegen vastgestelde betalingskorting (verleend en teruggenomen)
6. Bezwaar tegen beschikking op verzoek om uitstel inzake conserverende aanslagen of aanslagen in het recht van successie en schenking
7. Bezwaar tegen beschikking op verzoek om kwijtschelding inzake conserverende aanslagen of aanslagen in het recht van successie en schenking
8. Bezwaar betreffende aansprakelijkstelling
 - a. Tegen het feit dat de klant aansprakelijk gesteld is
 - b. Tegen de hoogte van de aansprakelijkstelling of specifieke elementen hierbinnen
9. Bezwaar betreffende depots
 - a. Tegen de afwijzing op een aanvraag voor het openen van een depot
 - b. Tegen de beslissing om het depot op te heffen
10. Bezwaar tegen betaalplan toeslagen
 - a. Bezwaar tegen start en wijziging van het betaalplan
 - b. Bezwaar tegen de voortijdige beëindiging van het betaalplan

N.B. De behandeling van bezwaar tegen de rentebesikking bij Toeslagen is hetzelfde als bij 'blauw' (nr 4)

Meerdere bezwaarschriften in één

In de praktijk komt het vaak voor dat in een bezwaarschrift meerdere bezwaren worden gecombineerd. Bijvoorbeeld:

- verschillende bezwaren t.a.v. één vordering (aanmaningskosten en rente voor aanslag IB)
 - een zelfde soort bezwaar bij meerdere vorderingen (aanmaningskosten voor aanslagen IB, LB en OB)
 - meerdere bezwaren die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben over meerdere vorderingen.
- In de documenten zijn we ervan uitgegaan dat de behandelaar zelf kan kiezen of hij één of meerdere en dan ook welke bezwaren hij in een brief behandelt.

1.2 Aandachtspunten

Geen

1.3 Benodigde documenten

- standaardformulier bezwaar/beroep --> inkomend --> OV100
- ontvangstbevestiging één bezwaar (zonder verzoek) → BNBA020
- ontvangstbevestiging één bezwaar inclusief verzoek om extra informatie --> BNBA001
- ontvangstbevestiging één bezwaar inclusief verzoek om aanvullende motivatie --> BNBA001
- ontvangstbevestiging één bezwaar en verzoek om machtiging --> BNBA001 (CR ingediend voor machtiging 27/10) → goedgekeurd
- ontvangstbevestiging één bezwaar en verzoek om machtiging + extra info --> BNBA001
- ontvangstbevestiging één bezwaar en verzoek om machtiging + motivering --> BNBA001
- rappel inleveren aanvullende motivatie --> BNBA002
- verzoek om extra informatie na ontvangst motivatie --> BNBA003
- toewijzingsbrief één bezwaar --> BNBA004
- gedeeltelijke toewijzingsbrief één bezwaar --> BNBA004
- afwijzingsbrief één bezwaar --> BNBA005
- niet-ontvankelijk brief één bezwaar -->BNBA006
- intrekking brief één bezwaar -->BNBA007
- afwijzingsbrief aangezien geen extra info retour één bezwaar --> BNBA008
- kennisgeving horen --> BNBA009
- verslag horen klant één bezwaar --> BNBA010
- brief verlenging behandeltermijn (1ste verzoek zonder instemming klant) --> BNBA011
- brief verzoek instemming klant met verlenging behandeltermijn (2de verzoek, handtekening klant retour)--> BNBA012 --> Change request ingediend 27/10 → toegekend
- Brief bevestiging instemming klant met verlenging behandeltermijn --> vervalt en wordt vervangen door bovenstaande brief --> Change request ingediend 27/10 → toegekend
- ontvangstbevestiging en mededeling geen bezwaarschrift + daarom doorgestuurd --> BNBA013
- beschikking meerdere bezwaren - ->BNBA014
- ontvangstbevestiging meerdere bezwaren + verzoek (om info, machtiging etc)-->BNBA015
- niet-ontvankelijk brief meerdere bezwaren -->BNBA016
- afwijzingsbrief aangezien geen extra info retour meerdere bezwaren -->BNBA017
- intrekking meerdere bezwaren -->BNBA018
- verslag horen meerdere bezwaren -->BNBA019
- ontvangstbevestiging meerdere bezwaren (zonder verzoek) → BNBA021

1.3.1 Inkomende formulieren (Ontvangen)

Code	Naam	Huidige doccode
OV100	Standaardformulier bezwaar	

1.3.2 Einddocumenten (Mededelen)

Code	Naam	Huidige doccode
BNBA004	(Gedeeltelijke) toewijzing één bezwaar	- NBK102 - NAS225
BNBA005	Afwijzing één bezwaar	- NRK104
BNBA006	Niet-ontvankelijk 1 bezwaar	- NRK106
BNBA007	Intrekking 1 bezwaar	- NRK107 - NRKT03 - NRKT04 - NRKT05 - NRKT06 - NRKT07 - NBK108 - NBK104 - NBK105 - NBK103 - NRK105 - 08004 - NAS235
BNBA008	Afwijzing 1 bezwaar wegens geen extra info	Geen voorbeeld gevonden, svp ontvangstbevestiging ombouwen
BNBA009	Uitnodiging horen	Geen voorbeeld gevonden, svp afwijzingsbrief ombouwen
BNBA011	Verlenging behandeltermijn	NAS235
BNBA013	Geen bezwaarschrift	Nieuwe brief. Svp voorbeelden BNBA011 gebruiken
BNBA014	Beschikking meerdere bezwaren	
BNBA016	Niet-ontvankelijk meerdere bezwaren	
BNBA017	Afwijzing meerdere bezwaren wegens geen extra info	
BNBA018	Intrekking meerdere bezwaren	
BNBA020	Ontvangstbevestiging 1 bezwaar zonder opvraag extra stukken	
BNBA021	Ontvangstbevestiging meerdere bezwaren zonder opvraag extra stukken	

1.3.3 Retour- en einddocumenten (Mededelen)

Code	Naam einddocument	Huidige doccode	Naam bijlage(n)
BNBA001	Ontvangstbevestiging 1 bezwaar met opvraag extra stukken	NBK101/NAS220/NRK10 3/08003/08002/08013/ 08014	Retour- envelop
BNBA002	Rappel motivering	Geen invorderingsvoor- beeld Wel 2 heffings- voorbeelden. - MVI004 - BZS002	Retour- envelop
BNBA003	Verzoek extra info na motivering	Zie boven (BNBA004)	Retour- envelop
BNBA012	Tweede verlenging behandeltermijn	- 08004 - MVI005 1 voorbeeld gevonden en 2 van heffing.	Retour- envelop

BNBA015	Ontvangstbevestiging meerdere bezwaren met opvraag extra stukken		Retour-envelop

1.3.4 Documenten vervallen of niet in ETM

Naam		Huidige doccode	
BNBA019	Verslag horen meerdere bezwaren		Retour-envelop
BNBA010	Verslag horen 1 bezwaar	- MBZ018	Retour-envelop
Deze docs worden in Modellenboek gemaakt.			

2 Analyse per document

Verwerking alle documenten: lokaal, gezien de vrije tekst omtrent benodigde informatie en redenen voor een beslissing

2.1 Alle BNBA docs

Belastingmiddel	Alle	X
	Uitzonderingen	
Triggers		
Papiersoort	Briefpapier	X
	OLA	
	Anders, namelijk	
In envelop	A5 venster	X
	A5 dubbelvenster	
	Anders, namelijk	
Meezenden andere docs	Nee	X
	Ja, doc in ETM	
	Ja, anders	
Envelop toevoegen	Nee	BNBA004, BNBA005, BNBA006, BNBA007, BNBA008, BNBA009, BNBA011, BNBA013, BNBA014, BNBA016, BNBA017, BNBA018, BNBA020, BNBA021
	Ja, soort:	BNBA001, BNBA002, BNBA003, BNBA010, BNBA012, BNBA015, BNBA019
Inkomende verwerking	Centraal (Heerlen)	X
	Lokaal, reden	
	Nvt	
Versturen via	Centraal mededelen	
	Lokaal (+ reden)	X
	Nvt	
Lengte	Aantal kantjes	2-6
	Aantal A4	1-3
	Overloop over pagina mogelijk	JA
	Retourblad**	BNBA001, BNBA002, BNBA003, BNBA010, BNBA012, BNBA015, BNBA019
Output	Papier	X
	Digitaal	
Printen	Enkelzijdig	
	Dubbelzijdig	X
Comm.functie	Mededeling	BNBA011, BNBA013, BNBA020, BNBA021
	Aankondiging	

	Sommatie	
	Relaas	
	Beschikking	BNBA004, BNBA005, BNBA006, BNBA008, BNBA014, BNBA016, BNBA017
	Verzoek	BNBA001, BNBA002, BNBA003, BNBA012, BNBA015,
	Herhaald verzoek	
	Exploot	
	Overzicht	BNBA010, BNBA019
	Opgave	
	Uitnodiging	BNBA009
	Bevestiging	BNBA007, BNBA018